

1502873-34.2022.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... condenação do acusado pelo delito de roubo impróprio majorado pela circunstância do uso de arma branca empregada contra o Policial Militar, fazendo menção aos antecedentes do acusado e à reincidência; e que ele não faz jus à atenuante da confissão, porque não confessou cabalmente os fatos. Já a Defesa, destacando a confissão do acusado, alegou que ele jamais ameaçou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502873-34.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502873-34.2022.8.26.0322 - 2022/001586

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADILSON LUIS ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

ADILSON LUÍS ROSA, vulgo "Neno", qualificado nos Autos, foi denunciado por infração ao artigo 157, §§ 1.º e 2.º, inciso VII, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 27 de julho de 2022, por volta das 04h45min, na Rua São Luís, 36, Vila Irmãos Andrade, nesta Cidade e Comarca, o acusado, logo depois de subtrair cerca de 10 metros de fios de cobre (avaliados indiretamente em R\$ 50,00) e uma torneira de ferro (avaliada indiretamente em R\$ 40,00), empregou grave ameaça com arma branca em face do Policial Militar Fabrício Alves Bezerra, a fim de assegurar a impunidade do crime que havia acabado de praticar, bem como a detenção das coisas.

Segundo se apurou – segue a denúncia –, o acusado, munido com duas facas, dirigiu-se até o imóvel situado na Rua São Luís, 36, que estava desabitado e destinado à locação, com o objetivo de subtrair fiação elétrica.

Assim, lá chegando, ele rompeu a concertina, pulou/escalou o muro de 1,90m de

altura que vedava o imóvel do passeio público e, em seguida, arrombou a porta da sala que era voltada para varanda frontal.

Ao ingressar no interior do imóvel, o acusado cortou, com as facas que trazia consigo, e removeu os fios da rede elétrica, bem como uma torneira de ferro de um dos banheiros, após danificar um lavatório e um bidê.

Paulo Ramos, vizinho daquele imóvel, ouviu a prática delitiva desempenhada pelo acusado, oportunidade em que acionou a Polícia Militar, relatando que um indivíduo estaria subtraindo a fiação elétrica do imóvel.

Os Policiais Militares se deslocaram rapidamente ao local dos fatos e, lá, se depararam com a concertina danificada e a porta arrombada.

Ao ingressarem ao local, os Agentes da Lei foram surpreendidos pelo acusado, que investiu contra o Policial Militar Fabrício Alves Bezerra usando uma das facas que trazia consigo, exercendo assim, grave ameaça e tentando praticar contra ele violência, visando garantir, ao menos, sua impunidade.

O Policial defendeu-se com a "tonfa", tendo êxito em conter o acusado com auxílio de sua colega de farda.

Em buscas na residência, foram encontrados cerca de dez metros de fios, retirados da instalação elétrica por Adilson, bem como a torneira de ferro.

Diante disso, os Policiais deram voz de prisão em flagrante delito ao acusado e o conduziram até a CPJ Lins.

Ainda é da denúncia que o prejuízo sofrido pelo proprietário do imóvel e seu representante não se resumiu ao valor dos fios elétricos e da torneira de ferro, que totalizaram a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais) (fls. 157) e restaram inutilizáveis, mas também à mão de obra que será necessária para o conserto destes e dos demais objetos que foram danificados e destruídos, os quais estão descritos no laudo pericial N.º 237577/2022 (fls. 160/ 168).

Em Audiência de Custódia, a prisão em flagrante do acusado Adilson foi convertida em preventiva (fls. 144/146).

Laudo pericial do local dos fatos juntado a fls. 160/168.

A denúncia foi ofertada a fls. 181/184 e recebida a fls. 186/187, em 16/08/2022.

O acusado foi citado a fls. 206/208 e apresentou Resposta à Acusação por intermédio de Defensor Dativo a fl. 194.

Com a juntada dos documentos de fls. 215/217, a denúncia foi aditada para inclusão de valor de indenização à vítima (fls. 220/224).

Houve manifestação da Defesa (fl. 229); e o aditamento foi recebido (fl. 249).

Ultrapassada a fase do artigo 397 do Código de Processo Penal e não sendo caso de absolvição sumária, foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 230/231).

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi analisada e mantida a prisão preventiva do acusado (fls. 240/241).

Aberta a Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, foram inquiridas quatro testemunhas da acusação, seguindo o interrogatório do acusado. Encerrada a fase

probatória e dado início aos debates, as partes se manifestaram de forma oral. O Ministério Público pugnou pela procedência da presente Ação Penal, argumentando que comprovadas materialidade e autoria delitivas. Destacou que a versão apresentada pelo acusado, em Juízo, está isolada nos Autos e somente foi elaborada como forma de tentar isentá-lo da responsabilidade penal pelos fatos realmente praticados. Ao final, o órgão ministerial requereu a condenação do acusado pelo delito de roubo impróprio majorado pela circunstância do uso de arma branca empregada contra o Policial Militar, fazendo menção aos antecedentes do acusado e à reincidência; e que ele não faz jus à atenuante da confissão, porque não confessou cabalmente os fatos. Já a Defesa, destacando a confissão do acusado, alegou que ele jamais ameaçou a integridade física do Policial, pois portava as facas apenas para cortar os fios, desparafusar os espelhos das tomadas e interruptores, mas não para atentar contra a vida de qualquer pessoa; que não ficou comprovado que o acusado agiu com violência ou grave ameaça contra os Policiais. Além disso, considerando que os bens jamais ficaram em posse mansa e pacífica do acusado, requereu o reconhecimento da figura tentada (fls. 271/278).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A Denúncia é procedente.

A materialidade delitiva decorre do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/13, incluindo o Auto de Exibição e Apreensão de fls. 10/11 e Auto de Entrega de fls. 12/13; das fotografias de fls. 18, 19 e 24; do Boletim de Ocorrência de fls. 76/78; do Auto de Avaliação de fl. 157; do Laudo Pericial do local de fls. 160/168; dos documentos de fls. 215/217; bem como da prova oral colhida.

Desta última também decorre a autoria.

Vejamos.

Em solo policial, João Vitor Toma declarou que é sócio/proprietário da “Imobiliária Aliança”, a qual é responsável pela administração e locação do imóvel residencial ora local dos fatos, de propriedade de Marina Hidemi Ikeda Yoshidomi Tucciarelli, moradora da Cidade de Poços de Caldas/MG, sendo o representante dela no presente caso. Teve conhecimento dos fatos pela manhã e acabou recebendo a fiação retirada da instalação da casa, recuperada pela Polícia Militar, mas que, possivelmente, não será reaproveitada. O declarante verificou que foi danificada a concertina que fica sobre o muro da frente, bem como arrombada uma porta de entrada, que tinha uma “marca de pé” próxima da fechadura, tendo o batente também se quebrado. No interior da casa, o suspeito quebrou peças de louça do banheiro além do acrílico do box; e furtou a torneira, causando um prejuízo muito maior do que o valor dos fios (fl. 159).

Em Juízo, testemunha arrolada pela acusação, o representante da vítima, João Vitor Toma, disse que faz parte da “Imobiliária Aliança” e que, atualmente, encerraram a administração do imóvel que fica no endereço em questão. Na época, o imóvel estava desocupado. O vizinho do local é um conhecido do depoente, tendo sido ele quem acionou a Polícia Militar por ter ouvido barulhos na casa. A Polícia capturou o acusado em flagrante, pelo que acredita. Os danos no imóvel foram dos fios; dos “espelinhos” de tomada, que foram quebrados; das torneiras; da louça do banheiro que estava toda destruída. Acredita que foi uma tentativa de retirar os flexíveis de ferro e as torneiras. Também teve uma porta arrombada. Acha que o acusado entrou na residência por uma árvore que havia em frente, tendo pisoteado a concertina e pulado o muro. Viu que, na porta, havia marca de sapato próxima da fechadura, sugerindo um arrombamento com o pé, um chute. Recebeu os comprovantes de reparo dos danos da propriedade do imóvel e os entregou aqui no fórum, mas não se lembra o

valor. Não conhecia o acusado.

Na fase policial, os Policiais Militares Miriam de Oliveira Gomes e Fabrício Alves Bezerra disseram que foram solicitados, via COPOM, por uma pessoa que delatou que, na casa vizinha, local dos fatos, que se encontrava desabitada e vaga para locação, haveria um sujeito subtraindo fios. A residência fica situada na Rua São Luiz, 36, nesta urbe. Dirigiram-se imediatamente ao local, onde avistaram a concertina do muro frontal danificada, oportunidade em que o depoente Fabrício ingressou no imóvel aproveitando-se daquela abertura. Ele se deparou com um indivíduo, posteriormente identificado como Adilson Luís Rosa, vulgo "Neno", munido com uma faca e que tentou atacá-lo, sendo necessário o uso da "tonfa". O rapaz caiu em um degrau existente no corredor da casa, tendo sofrido ferimentos, o que possibilitou sua imobilização. O imóvel estava desabitado. O vizinho foi acionado, identificado e convidado a se apresentar no plantão policial. Ao verificarem o imóvel, localizaram um emaranhado de fios defronte à porta da sala. Apreenderam duas facas de cozinha em posse do indivíduo. Adilson, conduzido até a CPJ, se queixou de dores no corpo, tendo sido conduzido ao atendimento do Pronto Socorro da Santa Casa de Lins, a pedido da Autoridade Policial (fls. 04 e 05).

Em Juízo, a Policial Militar Miriam de Oliveira Gomes, testemunha arrolada pela acusação, disse que receberam um chamado durante a madrugada e, no local, ouviram barulhos. O Policial Alves pulou o muro e adentrou à residência, tendo a depoente permanecido do lado de fora aguardando a abertura do portão. Dentro da residência estava o indivíduo, já com os fios separados para a subtração. Posteriormente, entrou na casa e ajudou na prisão do acusado e no encaminhamento à CPJ. O acusado portava uma faca, se não se engana. Primeiramente, o Policial Fabrício entrou na residência sozinho, pois a depoente não conseguiu pular o muro. Ouviu os barulhos da luta, do lado de fora da casa, mas não viu. Fabrício contou para a depoente que entrou na casa, passou o primeiro cômodo, onde estavam os fios separados e, no cômodo da frente, o acusado, que estava com uma faca, investiu contra ele. Fabrício se defendeu com o bastão tonfa, pelo que acredita. O acusado, durante a ocorrência, chegou a se machucar, ficando com um braço um pouco inchado e sendo encaminhado ao hospital. Acredita que ele caiu no momento em que correu, porém, não viu esses fatos, sendo tudo informado pelo Policial Alves. Viu os fios separados pelo acusado, que estavam no primeiro cômodo. Não se recorda se havia alguma porta arrombada, mas acredita que sim. A depoente não conhece o acusado dos meios policiais. Não se recorda sobre outros bens separados pelo acusado. Ele estava dentro da casa retirando os fios, estando alguns já separados perto da porta, porém, não chegou a levá-los, pois os Policiais chegaram.

Em Juízo, a testemunha Fabrício Alves Bezerra contou que foram acionados via COPOM para comparecer ao local dos fatos e, de imediato, para lá se dirigiam. O depoente notou que a concertina sobre o muro estava parcialmente danificada. Conseguiu pular o muro e entrar na residência por essa brecha na concertina. De início, notou a porta da sala arrombada. A casa em questão estava vazia e destinada à locação. Em um dos quartos, o depoente encontrou o acusado, que, com uma faca em mãos, veio em sua direção com a intenção de agredi-lo. Então, se defendeu com o bastão tonfa, momento em que o acusado conseguiu se desvencilhar e correu em direção à sala, caindo em um degrau e sendo detido. Depois, perceberam que, perto da porta da sala, havia um emaranhado de fios de cobre, provavelmente retirados das tomadas da casa, bem como algumas torneiras de metal. O acusado foi conduzido à CPJ, onde se queixou de dores no braço e, com isso, acabou por ser encaminhado à Santa Casa, onde foi medicado e liberado. Adilson é conhecido dos meios policiais pela prática de furtos. Ele estava com uma faca na mão e o depoente se defendeu com a tonfa. Era uma faca de tamanho normal, de mesa, nem pequena nem grande, mas não sabe precisar o tamanho em centímetro. Mas, ela foi apreendida e isso provavelmente está informado nos Autos.

Na Delegacia, Paulo Ramos disse que é vizinho do imóvel subtraído e que acionou o

190 comunicando que, na casa que se encontrava desabitada e destinada à locação, havia um sujeito que estaria subtraindo fios. Foi chamado pelos Policiais Militares a acompanhá-los ao plantão policial. Ao verificarem o imóvel, eles localizaram um emaranhado de fios defronte à porta da sala da casa, entregando-os ao depoente. A vítima, proprietária da casa, reside em outra cidade, estando o imóvel sob os cuidados da “Imobiliária Aliança” (fl. 06).

Em Juízo, testemunha da acusação, Paulo Ramos disse que é vizinho da residência em questão e já estava sendo perturbado pelo fato de ela não estar alugada e vazia. Ouviu barulhos no imóvel durante a madrugada e acionou a Polícia. Terminada a ocorrência, foi lá e viu que a casa estava arrombada. Outra vizinha também foi lá ver. Tem um grupo de WhatsApp dos vizinhos e estavam comentando sobre a perturbação geral no bairro por conta de roubo de fios. A porta da frente da casa estava arrombada e parte da fiação havia sido retirada. Havia fios, sim, que foram apreendidos pela Polícia. Os fios estavam em um “bolo”, prontos para serem levados. Era bastante. Viu o acusado na CPJ, mas não se recorda de tê-lo visto pela região antes ou de conhecê-lo.

Quando de sua prisão, Adilson Luís Rosa disse que falaria somente em Juízo (fl. 07).

Em Juízo, interrogado, Adilson Luís Rosa disse que, na época, estava usando “muita droga”. Realmente, tentou furtar os fios da casa e está arrependido, porém, em momento algum cortou a concertina, não carregando nada para fazer esse corte. A casa estava vazia, já tinha passado em frente antes. Como estava fazendo uso de drogas e não tinha mais dinheiro, durante a madrugada, fez o “furto”, arrancou os fios da casa. Utilizou uma “faquinha” para retirar os espelhos das tomadas e cortar os fios. A torneira estava solta em uma parede, então desrosqueou, arrancou e colocou no chão. Não foram apenas dois policiais ao local e, sim, mais de oito. O interrogando foi espancado e teve seu braço quebrado. Sua coluna também quase foi quebrada, foi parar na Santa Casa. Tem sua parcela de culpa por ter feito essa tentativa de furto, mas, em momento algum, investiu contra os Policiais. Até então, nunca teve problema com assalto e esse tipo de coisa. Seu negócio era por causa do uso de drogas, era fazer furtos. A faca que tinha na mão era de mais ou menos um palmo, como que, com uma faquinha desse tamanho, ia investir para cima de mais de oito Policiais com armas, cassetetes, espancando o interrogando? Está arrependido pelo furto, mas, em momento algum, investiu contra os Policiais. Portava a faca que utilizou para retirar os espelhos das tomadas. O portão da casa estava quebrado, aberto cerca de um palmo. A porta também já estava aberta, mas não viu se estava arrombada ou não. Não rompeu a concertina, não pulou o muro e não arrombou a porta da sala. Quando os Policiais chegaram, havia fios no chão e o interrogando estava retirando o espelho de uma tomada. Não lutou ou investiu contra o Policial, pois tinha seis ou oito Policiais dentro da casa. Não viu se o Policial Fabrício se machucou, pois apanhou tanto que, praticamente, desmaiou. Ficou com o braço com bastantes hematomas e inchado. Foi levado para a Santa Casa, pois não estava conseguindo sentar ou deitar. Ficou com as costas marcadas pelos cassetetes. Ainda tiraram sarro lá na Santa Casa; falaram “você é ladrão, tem que morrer mesmo”. Conversou com uma “mulher do IML”, que disse que tinha certeza que o seu braço estava fraturado. Pretendia vender os materiais para fazer uso de drogas. Não sabe quem era o dono da casa, pois não havia ninguém lá, apenas os Policiais. Não conhecia as testemunhas e os Policiais. Conhecia só o Policial Fabrício, que já havia abordado o interrogando na rua, não tendo nada contra ele.

Expostos os elementos colhidos, destaco e analiso o mais importante.

O representante da vítima nada sabia a respeito dos fatos, tendo sido informado do roubo no dia seguinte.

O morador da casa vizinha contou que estavam sendo incomodados no bairro por causa

de furtos e roubos de fios, tendo sido criado um grupo de whatsapp para comunicação entre os vizinhos. Naquela noite, ele ouviu barulhos vindos da casa e, sabendo que ela estava vazia, acionou a Polícia.

Por tal motivo, a fala do acusado, no sentido de que não arrombou a porta, fica isolada nos Autos. Foi o barulho do arrombamento que chamou atenção do vizinho. Se o acusado tivesse entrado silenciosamente no imóvel, ninguém teria percebido sua ação, principalmente porque era madrugada de um dia útil. Não havia ninguém na rua. Mas o estrondo produzido pelo arrombamento acordou a testemunha.

Além disso, dentro da residência, o acusado também não teve nenhum cuidado com o barulho, posto que quebrou as louças do banheiro na tentativa de retirar os flexíveis de metal que faziam sua ligação à rede de esgoto, conforme laudo de fls. 160/168.

Também não convence a alegação de Adilson de que entrou pelo portão, que estava aberto. Tanto não estava, que o Policial Fabrício pulou o muro para entrar no imóvel e a Policial Mirian acabou esperando do lado de fora. Além disso, foram encontradas marcas de escalada no muro, pelo lado de dentro.

O dano causado na concertina indicou o modo de entrada do acusado para os Policiais. Pelo laudo de fls. 160/168, percebe-se que o acusado subiu na árvore e, dela, serrou o fio do ofendículo com a faca e pulou no muro, sendo que o impacto empurrou a concertina para baixo e para dentro. As marcas de escalada no muro confirmam que, dali, o acusado pulou para o terreno do imóvel.

Merece destaque, por oportuno, que o acusado apresentava escoriações no braço e no cotovelo esquerdos, ferimentos compatíveis com a fricção da pele no muro e no arame da concertina.

Ele alegou que teria fraturado o braço, mas não passou por nenhum tratamento para quebra-dura no estabelecimento prisional. Realmente, seu braço estava inchado durante a Audiência de custódia, mas o acusado o movimentava normalmente. De igual modo, Adilson afirmou ter apanhado “na coluna”, mas não apresentava nenhuma marca nessa região do corpo, a teor do laudo de fls. 138/139.

Suas marcas estavam concentradas nos braços, indicando que atacou e se defendeu durante a abordagem.

Por essa razão, também, não convence a fala do acusado de que estava desarmado e não reagiu. Ao se deparar com o Policial dentro da casa, Adilson teria ameaçado aquele homem com a faca e tentado fugir. Entretanto, ele foi imobilizado mediante uso de força física.

Se ele tivesse simplesmente se rendido, não haveria razão para o embate. Não é incomum que Policiais flagrem indivíduos subtraindo fios de residências vazias e os encaminhem à Central de Polícia Judiciária para registro da ocorrência sem qualquer indício de violência. Pelo contrário, é ocorrência das mais comuns.

No caso em tela, o próprio acusado afirmou não ter nada contra o Policial Fabrício, que foi quem fez sua prisão.

Verifico que o acusado tem várias passagens por delitos patrimoniais, agindo quase sempre da mesma maneira: entra em casas vazias, arromba a porta e subtrai a fiação de dentro do imóvel; e, quando a Polícia chega, ele tenta fugir. Assim foi no crime apurado nos Autos 1503700-84.2018, desta 1.^a Vara Criminal, e naquele dos Autos 1501635-14.2021, da 2.^a Vara Criminal local, por exemplo. Em Juízo, ele sempre negou os arrombamentos.

Nos casos acima, o acusado foi flagrado no quintal dos imóveis, pulou o muro para tentar escapar, mas foi detido.

No presente caso, ele estava dentro de um cômodo da casa que havia arrombado, de modo que, para tentar fugir, precisava passar pelo Policial que o surpreendeu. Para tanto, empunhou uma das facas que trazia consigo e correu, sendo perseguido e detido mediante o uso de força física. Devidamente caracterizado, pois, o roubo impróprio (quando a violência é cometida para a posse do bem subtraído ou para a impunidade do agente) com emprego de arma branca (faca, exibida e apreendida a fls. 10/11).

Por oportuno, constato que o crime em tela não foi consumado. O acusado foi surpreendido enquanto ainda retirava os fios da parede e tinha separado alguns outros para levar. Mas não tinha acabado a empreita delitiva, sendo surpreendido durante a execução do ato.

Desse modo, a desclassificação delitiva para a forma tentada é de rigor.

A condenação, nos limites expostos, é de rigor.

Passo, por consequência, à dosimetria da pena.

Atendendo aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa (pena-base fixada com exasperação de 2/3, em razão dos antecedentes decorrentes das condenações nos Autos 18084-54.2003, 17325-56.2004, 9673-51.2005, 12793-05.2005, 1029-85.2006 e 11817-27.2007, desta 1ª Vara Criminal; e Autos 9322-10.2007, 11751-13.2008 e 7896-16.2014, da 2ª Vara Criminal local - fls. 121/137). Na segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência, decorrente da condenação nos Autos 1503700-84.2018, desta 1ª Vara Criminal, elevo a reprimenda em mais 1/6 (um sexto), para que chegue a 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa. Ausente atenuante genérica (a "confissão" não será considerada, pois o acusado não contou a realidade dos fatos). Na terceira fase, presente causa de aumento de pena (emprego de arma branca), aumento a pena em 1/3 (um terço), para que alcance 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais 24 (vinte e quatro) dias-multa. Também presente causa de diminuição, considerando que o delito restou tentado. Assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço), obtendo 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, na ausência de elementos acerca da real capacidade financeira do acusado.

O acusado ostenta vários antecedentes, sendo, inclusive, reincidente em crime doloso. Desse modo, o único regime capaz de possibilitar a necessária reeducação é o fechado, que será fixado.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos Autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar ADILSON LUIS ROSA, já qualificado, à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, calculada a unidade deste no mínimo legal, por infração ao artigo 157, §§ 1.º e 2.º, inciso VII, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Fixo o regime prisional fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

O acusado ainda deverá pagar a taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem)

UFESPs, conforme dispõe o artigo 4.º, parágrafo 9.º, alínea "a", da Lei Estadual N.º 11.608/2003, exceto se beneficiário da Justiça Gratuita.

Condeno, ainda, o acusado, ao pagamento de R\$ 3.681,00 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais), referente à reparação de danos sofridos pela vítima, conforme dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois o delito ocorreu já na vigência da Lei N.º 11.719/2008, que determina a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Considerando os péssimos antecedentes, a reincidência e o regime de pena aplicado, vedo o apelo em liberdade. O acusado deverá ser recomendado no local de prisão.

Oportunamente, expeça-se a guia de recolhimento, encaminhando-a ao competente Juízo da Execução Criminal e ao estabelecimento prisional.

Arbitro os honorários do Defensor Dativo (fl. 142) no teto do previsto na tabela vigente, expedindo-se a certidão oportunamente, que deverá ser impressa do e-saj diretamente pelo interessado.

Oportunamente, determino a destruição das facas apreendidas em poder do acusado, providenciando-se o necessário.

P. R. I. C.

Lins, 23 de novembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA